EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA Y LAS LEYES DEL CAPITAL

(de "Repulsión de población, resistencia a las leyes del capital, recomposición de las luchas del campo popular en las ocupaciones de tierras (1988) - N. Iñigo Carrera-Jorge Podestá)

El proceso de repulsión de población se corresponde con el momento por el que transita el capitalismo argentino en la actualidad: el incremento de la población sobrante se corresponde con la expansión del capitalismo en profundidad más que en extensión (que se hace manifiensto a partir de la década de 1960). Desde 1990 este proceso adquiere un nuevo ritmo (desguazamiento del estado, etc).

[Las medidas económicas implemantadas desde 1970 trascienden los cambios en el personal dirigente del aparato del estado. "Los fenómemos orgánicos dan lugar a la crítica histórico-social que se dirige a los grandes agrupamientos, más allá de las personas inmediatamente responsables y del personal dirigente (mov. de coyuntura)" (Gramsci)]

En la cituación actual de la Cap. Fed, la "población sobrante" proviene de población industrial y comercial que se desplaza dentro de la ciudad misma.

Son fracciones sociales que forman parte de esa poblacion "sobrante" que es repelida fuera de los territorios sociales que ocupaba, las que se desplazan protagonizando los asentamientos y ocupaciones de tierras en la Argentina

Las nuevas condiciones que se imponen en las distintas fases de desarrollo del capitalismo a lo largo de su historia se expresan en la ciudad como "penuria de la vivienda" [Engels] para la población trabajadora <u>siendo los momentos de pasaje de una fase a otra en los que se producen procesos expropiatorios en masa</u>, por parte del capital.

En la Argentina las condiciones impuestas en las distintas fases se han expresado como "penuria de la vivienda" con el surgimiento en forma sucesiva del <u>conventillo</u> (década de 1870), la <u>villa miseria</u> (comienzos de los 40), y los <u>asentamientos</u> en el Gran Buenos Aires (desde los 80) y <u>tomas de viviendas</u> en capital.

[Los ocupantes: recientemente desalojados, LLegan desde la misma zona, otros asentamientos.]

[Origen urbano: llegan organizados, situación legal.]

[Desocupados o subocupados.]

[(Estadísticas desempleo- proceso histórico)]

DISTINTAS CONDICIONES DE ASENTAMIENTO:

[En provincia, según las circunstancias políticas y las condiciones sociales de la región del asentamiento, las ocupaciones pueden realizarse bajo el amparo estatal, o sin amparo estatal y sin oposición vecinal.

Giol (y la mayoría en Capital): Se instalan a pesar de la oposición estatal y vecinal. Lo que caracteriza estas ocupaciones es la oposición a la intromisión oficial y la disposición a la lucha. Este comportamiento expresa un carácter de clase ("Los diferentes individuos sólo forman una clase en cuanto se ven obligados a sostener una lucha común contra otra clase, pues por lo demás ellos mismos se enfrentan unos con otros, hostilmente, en el plano de la competencia" [Marx].

El proceso de tomas de vivienda en Capital se debe principalmente a dos factores: El proceso de repulsión de población sobrante para el capital, y la necesidad de "expulsar" de los centros urbanos los bolsones de pobreza.

En la búsqueda de un techo, lo que se altera es la propiedad privada de ciertos individuos para intentar paliar los efectos que ejercen sobre ellos la ley de acumulación capitalista. No enfrentan las causas que los convierten en población sobrante sino sus efectos. Intentan detener el proceso de repulsión pero no cambiar su dirección. Su acción es de resistencia a las leyes del capital. No apuntan a la posibilidad de apropiación de las condiciones de producción ni siquiera como tendencia.

¿Hay posibilidad de que las ocupaciones de viviendas se articulen en un movimiento social más amplio? Sí, si se producen en un momento en que se evidencia cierta tendencia a la recomposición de las luchas del campo popular, como un intento por lograr un cambio en la relación de fuerzas en el país. (¿Solidaridad de distintos sectores sociales? ¿Permisividad de la sociedad en general? ¿Convulsiones sociales (San tiagazo)?

BREVE ESQUEMA HISTORICO (de El Ceibo T.B.)

En latinoamérica:en 1970 el 25% de pobres en ciudades, en 1985 el 50%.

Argentina:

40`: desarrollo industrial nacional incipiente, fuerte corriente migratoria interna hacia las ciudades (villas de emergencia). El Estado ha intervenido esporádicamente a través de créditos para la compra de vivienda del BHN.

50-60`: liberación de alquileres y caída de construcción de viviendas por parte del Estado.Pauperización sectores medios y bajos.

70-80`: Se agudiza con la política de reconversión capitalista fomentada por la disctadura. Los sectores populares son expulsados de las villas. de la capital. Esta población, organizada, se reubica en terrenos fiscales del conurbano.

80`: retorno a la capital; villas, surge la toma de viviendas (auto-pistas).:Ocupación ilegal de propiedades privadas o públicas, en estado de abandono, por una población con imposibilidad de costear un alquiler o pensión sin otra alternativa de vivienda.

1500 casas tomadas.

La vivenda se convierte para ellos en el problema básico, tienen dónde vivir pero no saben hasta cuándo. Esta inseguridad y el riesgo de ser desalojados, genera en muchos casos el abandono o dewscuido de su mantenimiento e higiene.

Pg/12- Metrópolis 9-7-93

131.236 unidades desocupadas en Cap. Fed., el 13% de 1.197.788, total de edificaciones destinadas a hogares.

227.166 ocupantes, 8% de 2.965.403, total censados (INDEC,1991).

Más:

52.000 villeros, otros tantos en zaguanes, espacios públicos o bajo algún árbol.

150.000 pagan no menos de 400 $ mensuales por una pieza en hoteles y pensiones.

Lugares ociosos: viejes casas (sin sucesión o remanentes de las expropiaciones de Cacciatore), estructuras de hormigón armedo de edificios truncos, fábricas de persianas cerradas por quiebra, escuelas u hospitales que no funcionan como tal.

La Boca, San Telmo, Palermo, Almagro, Villa Crespo.

Ley de Emergencia Económica:decretos vinculados a la venta del patrimonio inmoviliasrio estatal considerado innesesario a los considerados "ocupantes legítimos".
Edificio Yatay 435: 42 Familiasw desalojadas. Dic 92.

25-50 mil viviendas ocupadas. Censo:+ o -200.000 personas (Néstor Jeifetz, MOI)

El CEIBO T.B.:
Area programática del Hospital Durand: 900 fam. en 200 casas.

Clarín, 31-7-93

Amelia Carranza (Directora Gral de Inmuebles de la Municipalidad): hay muy pocos extranjeros entre las 4250 personas que ya fueron registradas como ocupantes ilegales de los 980 edificios de la Comuna.(Pg 3) Esas 840 familias tienen un contrato de regularización habitacional que incluye un cannon por expensas, servicios e impuesto por agua corriente. El cannon es fijado de acuerdo al inmueble y a los ingresos del grupo familiar.
Ya tenemos 140 inmuebles para vender, y pensamos sacar a la venta entre 300 y 400 más. (Pg 5)

Rodríguez (Mtro Trabajo) No tiene medidas inmediatas para resolver el déficit habitacional que calculó en unas 3.200.000 viviendas.

(Pg 4).

Clarín, 8-8-93
Musto () Para la iglesia la propiedad privada, así como la facultad de gestionar y usar los bienes, tiene un criterio distributivo. No hay ningzún derecho a tener siete u ocho propiedades vacías mientras la gente no tiene donde vivir.
147.000 viviendas deshabitadas: 2 millones de personas sin techo.
Los alquileres aumenteron más de 230. Pra renovar un contrato de alquiler hay que tener 2000 dólares en la mano.

El cronista:
Daniel Della Costa: Resolver los numerosos casos acumulados demandará años. Pero al menos frenará la ola de usurpaciones.
La municipalidad reconoció que existen 1500 familias que actualmente ocupan propiedades de la comuna en forma ilegal.
" Es imprescindible arbitrar en forma inmediata una modificación del Codigo Procesal Civil en el punto atinente al desalojo y en el Código procesal penal en lo que tenga que ver con el delito de usurpación" Alberto Márquez, abogado y titular de la Inmoviliaria Royal.

La Nación:
Verbitsky (Pg/12,1-8-93) atribuye de dedicación exagerada al tema por La Nación como "sutil respuesta" a los embates del gobierno contra los órganos de difusión que "no contribuyen a aumenter sus chances electorales". El 18-7 señalaban a "grupos que presuntamente organizados por una dirigente peronista tendrían la intensión de aumentar el número de asentamientos ilegales.

Sin embargo, y más allá del golpe al gobierno, éste es uno de los ejes por los que son combatidas las tomas de viviendas:
- son instrumentadas según intereses políticos, o por medio de terceros que negocian con los terrenos ocupados.

Las embestidas de La Nación, según Verbitsky, habrían provocado las declaraciones de menem "compulsivamente". La Nación, posteriormente, rechazó la metodología, exigiendo la intercvención judicial.

Pg/12, ?

Musto (responsable de la Pastoral del Trabajo, vicepresidente de Cáritas) El sacerdote dijo que el problema es mundial y que N.U. emitirá en breve su "declaración universal del derecho a un Habitat digno para todos". Presisó que hay en el mundo "600 millones de familias sin vivienda y otros 1000 millones no tienen una vivienda adecuada".

Zambianchi (Vicepresidente de la comisión de Vivienda de la cámara baja, Radical) "El gobierno no está girando a las provincias los 75 millones de dólares mensuales que deberían destinarse a los planes de vivienda, que están totalmente paralizados". En Formosa "no se construyeron todaviá 50.000 viviendas obreras cuya adjudicación fue dejada en manos de la CGT formoseña. Los trabajadores aportaros durante tres años el 25% de su sueldo y todavía no recibieron nada a cambio".

Clarín, 28-7-93

Saúl Bouer (intendente) dijo que ya entablaron 57 Juicios por usurpación. Dos ordenanzas municipales, la 44083 y la 45586 dispusieron la regularización de los que tomaron viviendas de propiedad de la Comuna. A las familias que no puedan pagar se las va a relocalizar.

En muchos casos de usurpaciones, los vecinos ven una maniobra política. Dan como ejemplo la intervención de la dirigente peronista Norma Kennedy, que reconoció Públicamente su participación: "He intriusado los terrenos de la AU3 porque son terrenos municipales. He intrusado viviendas FONAVI en casi todos los barrios fonavi que he podido, porque son del pueblo y para el pueblo"

Los teléfonos que habilitó el concejal Crespo Campos: 334-0052 /0491, 343-6173 y 342 8190.

El jusz Nicolás Lavarián Ordenó el desalojo de unas 70 personas que ocupaban ilegalmente un frigorífico en la avenida independencia al 4200. La medida se tomó después que los técnicos de Edenor inspeccionaron las instalaciones del lugar y corroboraron el peligro que corrían las familias.(...) Lo más peligroso es que el sótano está inundado y como esta gente realizó conexiones de luz clandestinas hay riesgos de que cualquiera de ellos se electrocute.

La Nación, 29-7-93

Frigorífico: "La justicia corroboró la peligrosidad del lugar, por lo cual se procedió al desalojo".

(DyN) El ministro de Justicia Maiorano dio anoche Ordenes a los fiscales para que pidan el "inmediato desalojo" de ocupantes ilegales de edificios tomados. La policía Federal comunicó en forma oficial que había montado un "ispositivo especial" con el fin de "prevenir y desalentar" ocupaciones, y dijo que en caso de inmuebles ya tomados actuará únicamente por orden judicial.

Giol: Delia Romero, mandamás del Grupo. La causa iniciada (Femesa) está en el Juzgado número 8 en lo contencioso y administrativo de la doctora Clara do Pico.

La Nación (Federico Videla Escalada)

El derecho a la propiedad es el eje del funcionamiento económico de las sociedades organizadas.(...) Recibió ataques de variada intensidad, desde la célebre frase de Proudhom "la propiedad es un robo" hasta la agresión extremista de comunismo./// Un primer elemento indispensable reside en la aplicación del ppio de subsiadiariedad: por la magnitud del problema, el Estado deberá aportar parte sustancial para una solución viable./// Con el fin de evitar confusiones entre necesitados y explotadores de la necesidad ajena, no se debe admitir que personas inescrupulosas lucren ofreciendo lugares en terrenos o casas ajenos, hecho ilícito que deberá ser sancionado penalmente.

La Nación, 14-8-93

El caso ante la Justicia Civil (Robrto Martinez Ruiz)

Los jueces pueden resolverlo (Pedro A. Perisé)

La prensa, 27-2-89 (Matilde Fierro)

La estrategia del fomento de la lucha por la vivienda (propia o digna) y por la tierra donde edificar, parte de una bases psicológica clara: el argentino vive en un país marcado por el signo de la inseguridad. El futuro no se plantea claro y entonces encuentra que la única estabilidad asible, es la poseción presuntamente inamovible de una casa, un departamento: en definitiva algo tangible donde vivirá medianamente seguro el resto de sus días o legará a sus deudos. El arraigo así también adquiere una forma más real./// Para los grupos de izquierda que allí [Comodoro Rivadavia] intentan inventar un movimiento que luche por las tierras, la tarea es difícil (...) fueron echados por los mismos pobladores (...)

La Nación, 17-4-88

Debe tenerse presente que si el derecho a la propiedad privada de bienes muebles e inmuebles y a los medios de producción comienza a ser erosionado, el camino hacia el marxismo como régimen político queda abierto.

> La hegemonía se ejerce " tratando de obtener que la fuerza aparezca apoyada sobre el conceso de la mayoría que se expresa a través de los órganos de la opinión pública -periódicos y asociaciones-, los cuales, con esate fin, son multiplicados artificialmente. Entre el concenso y la fuerza está la corrupción -característica de ciertas situaciones de ejercicio difícil de la función hegemónica- la cual tiende a paralizar las fuerzas antagónicas atrayendo a sus dirigentes" [Gramsci].

Caso Giol: Mientras la corrupción -en el sentido mencionado, manipulación "tramposa"- se manifiesta en los medios falseando información (fotos que no pertenecen al lugar al cual refiere la nota en los medios gráficos -Nación-, llamados truchos en programas de televisión y llamadas preparadas a vecinos que no son de la zona, presentadas como "espontáneas" -El Bueno y el Malo, ATC-, presentación de una sola campana -Longobardi-) otros intentos de corrupción se sospechan en el funcionamiento interno de la Bodega (chicos de la calle). Por otro lado, cuando la corrupción no es viable como método de desestabilización interna, se agraga la "Presión Psicológica": Los integrantes de la comisión son amenazados, detenidos injustificadamente con el fin de hacerles perder el trabajo, constantemente vigilados y presionados; en este caso, la presión sicológica es otro de los elementos intermedios entre el consenso y el uso de la fuerza.

Las explicaciones desde la sociedad oficial: con el paso del tiempo quedan dos caracterizaciones: las que hacen incapié en la condición de "carenciados" de los ocupantes, y las que hacen incapié en el carácter "ilegal" de la ocupación de tierras, hasta llegar a la caracterización de "ocupación ilegal de propiedad privada".

- Las primeras llegadas de familias, espontáneas y separadas, se dan en el mes de Julio de 1992.
- El 5 de Enero de 1993 se hace presente en la Bodega el juez Facciutto, quien junto a las fuerzas policiales los intima a desalojar el lugar en cinco días.
- Ante la posibilidad de quedarse nuevamente en la calle, se ponen en contacto con los abogados de la Liga por los Derechos del Hombre, quienes los representan actualmente.
- Aconsejados por los abogados, forman una Comisión integrada por un 50% de hombres y un 50% de mujeres.
- El 5 de marzo de 1993 la Policía de la seccional 23 realiza el segundo operativo. Es el más cruento en cuanto a los métodos utilizados (llegan con helicópteros, la policía montada y armas largas, amenazando e intimidando a los habitantes de la Bodega), y el que marca más a la Comisión. Se llevan detenidos a todos los jefes de familia, y a raíz de eso se decide cambiar la nómina de los integrantes de la Comisión, que pasa a estar integrada únicamente por mujeres.
- Organizan sentadas y protestas con ollas y carteles, cortan varias veces el tránsito de las calles Godoy Cruz y Paraguay. Son acciones espontáneas, organizadas en el momento.
- El 4 de Julio de 1993 aparece la primera nota en un medio Gráfico: Clarín.

- Paralelamente, concurren a las marchas de los jubilados, U.T.P.B.A., estudiantes, etc., brindándoles su apoyo efectivo.
- El 29 de Julio de 1993 el presidente Menem ordena desalojar "compulsivamente" y "sin orden judicial" los edificios ocupados. Los medios vuelven a ocuparse de la Bodega. La agresión externa moviliza la unión interna como un mecanismo espontáneo de defensa. "Lo que pasó con Menem nos unió más que nunca... Aunque suene raro, nos hizo un favor..." (Del testimonio de Delia Romero).
- En respuesta a estas declaraciones se organiza una nueva sentada que es registrada por los medios.
- Días más tarde se hace presente en la Bodega la funcionaria Amelia Carranza, portando un mensaje oficial que les pide "que se calmen" y es rechazado por la Comisión.
- El 28 de Agosto de 1993 dan una charla en la facultad de Derecho en la que también participan los abogados de la Liga, invitados por los estudiantes

del último año de la cátedra Fundamentos Filosóficos de los Derecho Humanos, a cargo del docente Dr. Eduardo Barcesat, que son quienes posteriormente iniciarán una querella al estado.
- El primero de Septiembre de 1.993 dan una charla en la facultad de Ciencias Sociales, invitados por la agrupación Venceremos.
- El 15 de Septiembre de 1993 la Policía realiza un tercer operativo, "en número mayor a 100... para destrozar todo, golpearnos, insultarnos, aterrar a los chicos, y -en definitiva- retirarse sin llevar nada ni detener a nadie" (Del pedidio de acción de no innovar elevado por los abogados defensores).
- El 18 de septiembre de 1.993 se lleva a cabo en la esquina de la GIOL un recital organizado por la Comisión en el que participan varios grupos de música, entre los cuales estuvo presente la figura de Fito Páez, quien se solidarizó con los habitantes de la Bodega. Este recital, aunque fue preparado para el afuera terminó sirviendo para el adentro, al legitimar la Comisión (Como capaz de hacer cosas "importantes") frente a los habitantes de la Bodega menos comprometidos.
- Durante los tres días siguientes se filma un corto de 45' a cargo de Fito Páez sobre la realidad de la Bodega.
- El 25 de Septiembre el párroco de la Iglesia San Francisco Javier organiza una charla que tiene como panelistas al Monseñor Osvaldo Musto (Vice presidente de Cáritas) y a algunos miembros de la Comisión, con el objetivo de promover un acercamiento con los vecinos hostiles a la Bodega.
- Durante el mes de Octubre se empieza a gestar un proyecto de reciclaje del edificio, con el asesoramiento de estudiantes de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires.
- En el mismo mes alumnos del colegio Nicolás Avellaneda reciclan un espacio de la planta baja para dictar clases de apoyo escolar. Concurren desde ese entonces todos los Lunes y Miércoles.
- El 2 de Noviembre de 1993 se inaugura con una primera misa "oficial" un oratorio construído en la Bodega.
- El 6 de Noviembre, a raíz del contacto con otras organizacines de vivienda popular se realiza un primer taller con las siguientes comisiones: Proyecto vivienda, Aspcto legal, Aspecto político, Organización, Represión y chicos de la calle. Tiene como objetivo intercambiar experiencias acerca de formas de autogestión como el cooperativismo. Están invitadas todas las organizaciones de vivienda popular (M.O.I., Unión de los Sin Techo, Coperativa 25 de Mayo), las familias de la Bodega, los partidos políticos

(Frente Grande, P.C., Venceremos, M.T.P., agrupación Independiente).
- El Sábado siguiente, a raíz de lo discutido en la Comisión Aspecto legal, concurre a la Bodega el Dr. Héctor Trajtemberg, quien explica cómo continúa el proceso legal.
- En la semana del 22 al 27 de Noviembre dos delegados de la Comisión concurren a un encuentro de Organizaciones de Base que tiene lugar en Paraguay.
- Durante los últimos días de Noviembre comienzan a realizarse frecuentes detenciones por indocumentación y averiguacón de antecedentes.
El Domingo 28 de Noviembre detienen a 18 personas.
- El Jueves 2 de Diciembre se realiza una sentada como forma de protesta frente a estas detenciones. Concurren las Madres de Plaza de Mayo, quienes siempre habían adherido a la lucha aunque nunca con presencia efectiva.
- El Viernes 3 de Diciembre de 1.993 la vicepresidenta de la Comisión es amenazada de muerte en la puerta de la Bodega por el sub-comisario de la seccional 23.